

1502476-43.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... assalto ora apurado, teriam praticado outro roubo, utilizando o mesmo modus operandi.

Por fim, no tocante aos aparelhos apreendidos, informou a agente da lei Amaro, sob o crivo do contraditório, que os réus não souberam indicar a senha de acesso de tais bens.

Dúvidas não há, assim, quanto à prática, pelos réus, do roubo mediante concurso de agentes, impondo-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502476-43.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502476-43.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344642/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR

OMAR CASSIM, 22026854 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 4540/21/109 - 01º D.P.

S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2344642 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATA FORTUNATO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de JONATA FORTUNATO DA SILVA e de LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2021, por volta de 07h00, na Rua Marechal Deodoro, na altura do numeral 1.695, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, os réus, em concurso de pessoas, em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, simulando porte de arma de fogo, um aparelho

de telefone celular, da marca Samsung, IMEI 359209091764328, e um chip da operadora Vivo, nº (11) 99808-8301, pertencente a S.M.S.A..

Recebida a denúncia (fls. 133/135), os réus foram citados (fls. 233 e 236), apresentado resposta à acusação a fls. 240.

Confirmou-se, então o recebimento da denúncia (fls. 241/244).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e de uma testemunha comum, interrogando-se os réus (fls. 280/282).

Ultrapassada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 280/282), as partes, em alegações finais, debateram a causa.

O ilustrado representante do Ministério Público, entendendo comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pugnou pela condenação (fls. 280/282).

Já o douto Defensor Público requereu a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 280/282).

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, comprovadas os fatos descritos na denuncia, deve ser acolhida.

Com efeito, a autoria dos fatos exsurge dos autos incontestável.

Os réus, na fase policial (fls. 12/13), se reservaram ao direito constitucional ao silêncio, declarando-se, porém, "arrepentidos" (fls. 37 e 56). Acrescentaram, ainda, que a atitude deles fora "...premeditada e, portanto o fim alcançado estava na sua vontade" (fls. 37 e 56).

Em juízo (fls. 280/282), porém, o réu Lucas negou a prática delitiva. Sustentou que, dia antes do ocorrido, recebeu uma ligação do corréu Jonata, que o convidou para adquirir roupas nesta comarca. Assim, combinaram um encontro no dia do ocorrido. Ao chegarem nesta comarca, porém, passaram a consumir um cigarro de maconha e acabaram abordados por guardas civis municipais. Na ocasião, com os réus foram encontrados apenas os aparelhos celulares de propriedade de cada um deles. Os guardas, então, afirmaram que os réus haviam roubado a vítima. Em seguida, os guardas extraíram fotos dos réus, que acabaram reconhecidos pela vítima.

Já o corréu Jonata, sob o crivo do contraditório (fls. 280/282) e em relato análogo, também negou participação no crime. Acrescentou que os guardas afirmaram que possuíam uma filmagem do roubo, na qual os réus estariam participando do assalto à vítima. Contudo, essa filmagem não foi mostrada aos réus. Disse que, após ser abordado, foi apresentado à vítima, que o reconheceu. Posteriormente, houve a extração de fotos dos réus e a vítima os teria reconhecido novamente. Ressaltou Jonata que o aparelho celular com ele encontrado era de sua propriedade, pois o havia acabado de comprar, em uma praça, por cinquenta reais. No tocante a Lucas, o celular que com ele foi encontrado também a este pertencia.

A tardia negativa dos réus, entretantes, acabou isolada no conjunto probatório. A vítima S.M.S.A., ouvida na fase policial (fls. 09), esclareceu que "...trabalha na Drogaria São Paulo, localizada na Rua Marechal Deodoro, 1695, nesta cidade e comarca e que, por volta de 06h27m desta data, estava aguardando a abertura das

portas da farmácia, quando dois indivíduos desconhecidos, sem utilização de máscaras de proteção contra a covid19, caminharam em sua direção, sendo que um deles, posteriormente identificado como LUCAS, simulando estar portando uma arma de fogo na cintura, a abordou e exigiu que lhe entregasse o aparelho de telefone celular. Aduz ter obedecido, sendo que ambos fugiram a pé, sentido Rua Américo Brasiliense. Face tais circunstâncias, entrou em contato com a Guarda Municipal e informou os fatos, assim como características físicas e vestimentas dos criminosos. Por volta de 07h10m Guardas Municipais a procuraram na Drograria, informando que haviam detido dos suspeitos. Exibiram imagens dos homens, sendo que a declarante os reconheceu de pronto como autores do delito. Ademais, lhe exibiram dois aparelhos de telefone celular, ambos localizados com os suspeitos, contudo, a declarante não reconheceu nenhum deles como sendo de sua propriedade, que é da marca Samsung, modelo J8, cor lilás. Nesta Distrital, realizado formalmente o reconhecimento pessoal, novamente apontou ambos os detidos como sendo os autores do delito, afirmando não pesar qualquer tipo de dúvidas sobre as autorias”.

Já sob o crivo do contraditório (fls. 280/282), a vítima inicialmente reconheceu somente o réu Jonata, sem qualquer dúvida. Quanto a Lucas, não o reconheceu. Declarou que, na delegacia de polícia, entre quatro e seis pessoas teriam sido colocadas para reconhecimento. Na ocasião, não teve dúvidas em reconhecer os réus. Divergiu, porém, ao declarar que Jonata é que a teria abordado. De resto, ratificou integralmente seu primitivo depoimento.

Acrescentou a vítima que, durante a ação delitiva, Lucas ficou nas proximidades e, depois, ambos fugiram juntos. Salientou que descreveu as características das roupas dos assaltantes aos componentes da Guarda Civil Municipal. Disse a vítima que também citou que os assaltantes eram pardos, como ela própria. Esclareceu que foi avisada da prisão dos réus por volta de 08h00. Os réus teriam sido presos em uma praça, existente nas proximidades, distante a cerca de uma caminhada de dez minutos. Por fim, avistando os réus novamente em audiência, afirmou que, fazendo uso do “zoom” da câmera, não teve dúvidas em reconhecê-los.

E a palavra da vítima, de grande valor em crimes deste jaez, acabou confirmada por outros elementos de prova.

O guarda civil municipal Amaro José de Almeida Cordeiro, na fase inquisitória (fls. 07/08), mencionou que, no dia dos fatos, “...estava em patrulhamento ostensivo, embarcado na viatura 102, juntamente com o GCM Dagues, momento em que, por volta de 06h40m, foi irradiado roubo a transeunte na Rua Marechal Deodoro, altura do numeral 1695, nesta urbe. Segundo o CCO, dois indivíduos, características físicas e vestimentas informadas, teriam abordado uma senhora naquela via pública e, mediante grave ameaça, subtraído seu aparelho de telefone celular. Os criminosos, após o delito, se evadiram a pé, sentido Rua Américo Brasiliense. Assim sendo, de posse das características físicas e vestimentas dos meliantes, passaram a patrulhar pelas proximidades, até que lograram êxito em avistar dois suspeitos caminhando pela Rua Marechal Rondon, altura do numeral 300, nesta municipalidade. Identificaram-nos como JONATA FORTUNATO DA SILVA e LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS. Aduz que LUCAS tentou fugir à abordagem policial, descartando no chão um telefone celular, marca Motorola, cor azul, o qual foi recuperado. Ademais, em posse de JONATA foi encontrado um outro telefone celular, marca LG, cor cinza. Assim sendo, efetivaram contato com a vítima, SONIA MARIA SOUZA DE ANDRADE, que trabalha na Drograria São Paulo, proximidades de onde os fatos se deram. Exibidas as fotografias dos dois abordados, esta os reconheceu como sendo os autores do delito, porém, a ofendida não reconheceu nenhum dos dois celulares apreendidos com os suspeitos como sendo de sua propriedade, de modo que não conseguiram localizar o produto do roubo. Inquiridos sobre os fatos, tanto JONATA quanto LUCAS negaram a prática delituosa. Acerca dos celulares, disseram que são de suas propriedades, porém, não souberam declinar os números ou mesmo as senhas. Face tais circunstâncias, os suspeitos, vítima e celulares foram apresentados nesta Distrital. Pesquisaram por imagens captadas pelas câmeras de segurança da Prefeitura Municipal e encontraram imagens

dos dois detidos tentando roubar uma outra mulher, naquela mesma via pública, defronte à Secretaria Municipal de Segurança Pública. Pelas imagens LUCAS se aproxima da vítima, enquanto JONATA lhe dá apoio. LUCAS, simulando porte de arma de fogo na cintura, tenta subtrair algo da mulher desconhecida, que reage, frustrando a consumação. Por fim consigna que uma outra equipe tentou encontrar o celular roubado da vítima, mas sem sucesso. Foi necessário o uso de algemas para evitar a fuga dos criminosos”.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda civil municipal Antonio Solla Daguis na referida fase (fls. 10/11).

E, sob o crivo do contraditório (fls. 280/282), Amara confirmou, em síntese, seu depoimento inicial. Acrescentou que a vítima citou as vestimentas dos assaltantes, mas não se recordou de detalhes acerca de tal informação. Citou que os réus foram avistados juntos, a cerca de duzentos metros do local dos fatos. Não se recordou quem teria corrido com a aproximação da equipe da guarda.

Logo, cotejando-se as provas carreadas aos autos, forçoso é reconhecer-se que comprovados ficaram, ao cabo da instrução, os fatos descritos na denúncia.

Nesse trilhar, note-se em resumo que os réus, na fase inquisitiva, atestaram que o crime foi premeditado e se declararam arrependidos.

Já a vítima, além de reconhecer os réus em ambas as fases da persecução penal, descreveu de forma detalhada o que interessava à perfeita configuração do crime.

Os guardas civis municipais, por outro lado, atestaram que, logo após os fatos, tomando por base as características físicas e as vestimentas citadas pela vítima, avistaram os réus nas proximidades do local do assalto. Na ocasião, um dos réus tentou fugir, lançando ao chão um aparelho celular, ao passo que outro foi encontrado com outro bem do mesmo tipo. A vítima, a seguir, reconheceu ambos os réus e os guardas, verificando imagens de câmeras, constataram que aqueles, momentos antes do assalto ora apurado, teriam praticado outro roubo, utilizando o mesmo modus operandi.

Por fim, no tocante aos aparelhos apreendidos, informou a agente da lei Amaro, sob o crivo do contraditório, que os réus não souberam indicar a senha de acesso de tais bens.

Dúvidas não há, assim, quanto à prática, pelos réus, do roubo mediante concurso de agentes, impondo-se a condenação.

A combativa Defesa, entretantes, procurou afastar o decreto condenatório.

Sem razão, porém.

Preambularmente, para que de pronto de afastem quaisquer questionamentos acerca da confiabilidade dos depoimentos prestados pelos guardas civis municipais, consigne-se que tais atos, por serem emanados de funcionários públicos, gozam de presunção juris tantum de veracidade.

Assim, sem que nenhuma prova contrária aos mencionados relatos tenha sido amealhada ao presente feito, motivos não há para que sejam eles recebidos com reservas.

Destaque-se, ainda, que os guardas civis não conheciam os réus, não possuindo, portanto, motivo para acusá-los injustamente da prática de tão grave crime.

Além do mais, não havendo provas de que os guardas civis fossem desafetos dos réus, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, deve ser recebido, sem qualquer reserva, o testemunho dos referidos agentes da lei.

Em outra seara, impende destacar que, como é cediço, “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais o mais comum é o roubo, as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo se este não conhecia o réu” (JTACrim 15/149).

É a hipótese dos autos, pois a vítima, a par de trazer relato firme e seguro, não conhecia os réus e, assim, não teria motivos para acusá-los injustamente.

A vítima, destarte, no depoimento prestado, apenas procurou colaborar com a busca da verdade.

Não há, de outro turno, qualquer elemento concreto para concluir-se que a palavra das vítimas estivesse maculada por falsa percepção do ocorrido ou ainda que esta teria se equivocado no reconhecimento ou que tenha sido influenciada a fazê-lo.

É bem verdade, ainda, que a vítima espera ver alguém condenado pelo delito contra ela perpetrado, mas é incabível crer que, para saciar este legítimo desejo, acabe por acusar qualquer pessoa indistintamente.

Assim, vale dizer que o ofendido deseja ver o culpado condenado, não qualquer pessoa.

Ressalte-se, outrossim, que embora seja certo que a palavra da vítima não possua caráter absoluto no campo probatório, não é menos correto afirmar-se que o depoimento de ofendidos, em crimes da espécie tratada nos autos, apresenta elevado valor, inda mais quando corroborado por outros elementos, tal como aqui ocorreu.

Frise-se, de outro turno, que não se pode cogitar, invocando inobservância das diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, de nulidade do reconhecimento realizado na fase policial.

E isso porque, como é cediço, “O reconhecimento pessoal isolado não anula o ato, sendo que a presença de outras pessoas junto aos réus é uma recomendação legal, e não uma exigência” (STJ – RHC 12.227-0-RJ – Rel. Min. GILSON DIPP – 5ª T. – j. 13.3.2002 – un., in RSTJ 161/89).

Lembre-se, ainda, que “Mesmo que não completamente formalizado e pormenorizado o auto de reconhecimento, nos termos do art. 226, inc. IV, do CPP, tem ainda assim valor indiciário” (TACRIM-SP – Ap. 463.281 – Rel. Juiz Haroldo Luz – 2ª Câmara – j. 19.3.87 – v.u.).

Logo, possuindo o auto em questão valor probatório, não é caso de declarar-se a nulidade

É bem verdade, de outro turno, conforme argutamente apontado pela combativa Defesa, que o local da abordagem dos réus era próximo ao local do roubo.

A desfaçatez e a falsa certeza da impunidade dos assaltantes, entremetens, justificam a prisão nas proximidades do local dos fatos.

Ademais, ao que tudo indica, os réus estavam praticando outros crimes nas proximidades, tanto que foram avistados, por imagens, em outro assalto e foram

surpreendidos com aparelhos celulares que não lhes pertenciam, tanto que não souberam indicar a senha de acesso destes.

Também expressa a verdade que nenhum pertence da vítima foi encontrado em poder dos réus.

Tal circunstância, porém, não possui o condão de invalidar o conjunto probatório desfavorável aos réus, pois outros elementos há nos autos, conforme já dito, a indicar a autoria delitiva.

Diante de todo o exposto, não há como dizer-se que não há provas suficientes para embasar uma condenação.

Inafastável, dessarte, a procedência da ação.

Procede-se, agora, à dosimetria das penas.

Com relação ao corréu Jonata, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base, à míngua de maiores elementos, deve ser fixada no mínimo legal, qual seja quatro anos de reclusão, além de dez dias-multa.

Em seguida, na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, percebe-se que o réu é birreincidente específico (autos nº 0000130-43.2014.8.26.0537 e autos nº 1500817-33.2020.8.26.0537 – fls. 260/264), o que aumenta a pena em um terço, chegando-se a cinco anos e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa.

Em sequência, atinge-se o momento de considerar as causas de aumento de pena.

Exacerba-se a pena, a seguir, em um terço, pois uma foi, na hipótese, a causa de aumento de pena, chegando-se a sete anos, um mês e dez dias de reclusão, além de dezessete dias-multa.

O valor do dia-multa, à míngua de maiores elementos com relação ao corréu Jonata, é fixado no mínimo legal.

Inexistindo quaisquer modificadoras, as penas, no tocante ao corréu Jonata, são tornadas definitivas.

Com relação ao corréu Lucas, atentando-se às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, vê-se que a pena-base, à vista de maiores elementos, deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão, além de dez dias-multa.

Em seguida, na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, percebe-se que o réu é multirreincidente, sendo uma das reincidências específica (autos nº 0003078-95.2019.8.26.0564, autos nº 0004058-70.2020.8.26.0996, autos 1414-81.2017.8.26.0537 e autos n 1500856-98.2018.8.26.0537 – fls. 265/270), o que aumenta a pena em metade, chegando-se a seis anos de reclusão, além de quinze dias-multa.

Em sequência, atinge-se o momento de considerar as causas de aumento de pena.

Exacerba-se a pena, a seguir, em um terço, pois uma foi, na hipótese, a causa de aumento de pena, chegando-se a oito anos de reclusão, além de vinte dias-multa.

O valor do dia-multa, à míngua de maiores elementos com relação ao corréu Lucas, é fixado no mínimo legal.

Inexistindo quaisquer modificadoras, as penas, no tocante ao corréu Lucas, são tornadas definitivas.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena restritiva de liberdade, diante das circunstâncias do crime, que foi praticado mediante concurso de agentes, bem como à vista da patente periculosidade dos réus, afigura-se de rigor, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a imposição do regime fechado, que é o mais recomendável, ademais, segundo jurisprudência dominante nos pretórios, aos crimes de roubo.

Nessa esteira, lembrem-se, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados:

“Em sede de roubo qualificado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189).

“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também nas circunstâncias do art. 59 do CP, exigindo a gravidade do delito e a periculosidade do agente regime mais rígido” (RJDTACRIM 33/249).

Lembre-se, ademais, que o réu Jonata é birreincidente, ao passo que Lucas é multirreincidente, circunstâncias que também determinam o regime mais gravoso, uma vez que os acusados revelam completa inaptidão para a vida em sociedade.

É incabível, por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a pena ora aplicada é superior ao limite legal, o crime foi cometido mediante grave ameaça e os réus são reincidentes em crime doloso (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal).

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que não há nos autos qualquer informação sobre o comportamento carcerário do réu Jonata.

Já o corréu Matheus não apresenta bom comportamento carcerário (fls. 287/321).

O regime inicial de cumprimento de pena, por conseguinte, será o fechado.

Não há como fixar-se, por fim, à míngua de parâmetros seguros, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Diante do exposto e do que no mais dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

a) CONDENAR-SE JONATA FORTUNATO DA SILVA, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de sete anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento da multa de dezessete diárias, estas fixadas no mínimo legal;

b) CONDENAR-SE LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento da multa de vinte diárias, estas fixadas no mínimo legal;

c) CONDENAR-SE JONATA FORTUNATO DA SILVA e LUCAS MATHEUS DA SILVA SANTOS ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03).

Tendo os réus Jonata e Lucas, porém, declarado hipossuficiência financeira (fls. 232 e 235), concede-se a estes os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se.

Dessa forma, os réus só responderão pelas custas processuais se e quando tiverem condições de fazê-lo, provada a perda, no quinquênio legal, do status de necessitados (artigo 12 da Lei nº 1.060/50).

É caso, por outro lado, de manutenção da segregação antecipada dos réus, já que, presentes as hipóteses da prisão cautelar, responderam presos ao presente processo e, agora, condenados em regime fechado, maior razão há para mantê-los custodiados.

Recomendem-se os réus, portanto, na prisão em que se encontram.

Com o trânsito em julgado, determinar-se-ão as anotações e comunicações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se

São Bernardo do Campo, 20 de dezembro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA  
KCF/ESC